

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2532 สุขาภิบาล พัน ดอน
นาย ทศน์ ครุณรัมย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 448 วรรคแรก

สุขาภิบาลโจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีนายอำเภอท้องที่เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของโจทก์ตาม พ.ร.บ. สุขาภิบาล ประชานกรรมการโจทก์จึงเป็นผู้แทนของโจทก์ตามกฎหมาย ดังนี้ อายุความละเมิด ตามป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคแรกเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการโจทก์รู้ถึงการ ละเมิดและรู้ตัวผู้จะฟ้อง ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน มิใช่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อง ทูลขอให้ดำเนินคดีแก่จำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาลพ.ศ. 2495 มีนายวีระ เสรีรัตน์ นายอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีและประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2524 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2524 จำเลยทั้งสองได้ปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจงใจฝ่าฝืนระเบียบแบบแผนของทางราชการ และจำเลยที่ 2 ได้ยกยอกทรัพย์ของโจทก์จำนวน 210,906.89 บาท ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ทราบเรื่องการกระทำของจำเลยทั้งสอง และทราบว่าจำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินคืนโจทก์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2525 โจทก์แจ้งให้ทราบแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉย จึง

ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชดใช้เงินจำนวน 210,906.89 บาท คืบ
โจทก์ และดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่าจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายโจทก์ทราบถึง
เหตุละเมิดและตัวบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2525 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2526 ขาดอายุความ

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชดใช้เงินจำนวน
210,906.89 บาท คืบโจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่าคดี
ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้แจ้งความร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนขอให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองกับพวกฐานเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและยกยอกเงินของโจทก์ไป
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2525 และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
หาตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินของโจทก์ที่ขาดหายไปนี้ คณะกรรมการได้ทำบันทึก
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีว่า จำเลยที่ 1 จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุดรธานีลงลายมือชื่อรับทราบเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2525 และได้มี
หนังสือลงวันที่ 11 สิงหาคม 2525 แจ้งให้ประธานโจทก์ทราบ เห็นว่าคดีนี้โจทก์มี

ฐานะเป็นนิติบุคคล มีนายอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่ที่
โจทก์ตั้งอยู่เป็นประธานกรรมการโจทก์โดยตำแหน่ง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ
ในการบริหารกิจการของโจทก์ ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ประธาน
กรรมการโจทก์จึงเป็นผู้แทนของโจทก์ตามกฎหมาย ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 448 วรรคแรก กำหนดให้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูล
ละเมิดภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทน มิฉะนั้นคดีขาดอายุความนั้นในกรณีนี้ต้องถือว่าผู้เสียหายรู้ถึง
การละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นคือประธานกรรมการโจทก์รู้
ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 75 เมื่อไม่ปรากฏว่าประธาน
กรรมการโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนวันที่ 11
สิงหาคม 2525 อันเป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมีหนังสือแจ้งไปถึงประธาน
กรรมการโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 จะต้องร่วมรับผิดชอบในเงินที่จำเลยที่ 2 ยักยอกเงินของ
โจทก์ไปด้วย นับถึงวันฟ้องคือวันที่ 17 มีนาคม 2526 ยังไม่พ้นหนึ่งปี คดีโจทก์จึงไม่
ขาดอายุความ ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาเถียงว่าโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทนนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น..."

พิพากษายืน

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ